

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6222/2539

นาง พรรณี วรรณวงศ์  
กรมทางหลวง

โจทก์  
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 25 วรรคสอง, มาตรา 26

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนไม่พอใจในค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดและใช้สิทธิอุทธรณ์ไปยังรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 25 แล้วหากรัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์หรือวินิจฉัยเสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับคำอุทธรณ์ผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนจะต้องใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันที่รัฐมนตรีได้รับคำอุทธรณ์มิฉะนั้นจะสิ้นสิทธิฟ้องร้อง

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2532 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 จำเลยได้เวนคืนที่ดินของโจทก์ดังกล่าวเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา เพื่อสร้างทางหลวงและจ่ายค่าทดแทนให้โจทก์ไร่ละ 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 178,650 บาท ซึ่งไม่เป็นธรรม

โจทก์อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
เพิ่มค่าทดแทนเป็นไร่ละ 180,000 บาทแต่ยังไม่เป็นธรรมเพราะที่ดินของโจทก์ซื้อ  
ขายกันในท้องตลาดไร่ละ 1,500,000 บาท โจทก์ควรได้รับค่าทดแทนจำนวน  
4,466,250 บาทโจทก์ได้รับค่าทดแทนเพียง 606,100 บาท ขาดอยู่อีกจำนวน  
3,840,150บาท จำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีตั้งแต่  
เดือนพฤศจิกายน 2536 ถึงวันฟ้องเป็นดอกเบี้ย 240,009.37บาท รวมเป็นเงิน  
4,080,159.37 บาท โจทก์ทวงถามแต่จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยใช้เงินจำนวน  
4,080,159.37 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงินจำนวน  
3,840,150 บาทจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยจ่ายค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้  
แก่โจทก์ในราคาที่เป็นธรรมตามขั้นตอนของทางราชการแล้ว ค่าทดแทนตามฟ้องสูง  
เกินส่วน ฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะมิได้ฟ้องภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่พ้น  
กำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีได้รับคำอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ  
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 25 ประกอบด้วยมาตรา 26ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความพิพากษายกคำ  
พิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตาม  
รูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2532 มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 เป็นเหตุให้ที่ดินของโจทก์ถูกเวนคืนเป็นเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา จำเลยได้กำหนดค่าทดแทนให้โจทก์ไร่ละ 60,000 บาท และแจ้งให้โจทก์ไปรับค่าทดแทน โจทก์รับหนังสือวันที่ 14 มีนาคม 2534 ต่อมาวันที่ 21 มีนาคม 2534 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอเพิ่มค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับคำอุทธรณ์ของโจทก์วันที่ 2 เมษายน 2534 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีความเห็นให้เพิ่มค่าทดแทนจากไร่ละ 60,000 บาท เป็นไร่ละ 180,000 บาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นชอบและแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้โจทก์ไปรับค่าทดแทนเพิ่มขึ้นโดยโจทก์ได้รับหนังสือวันที่ 2 กรกฎาคม 2536 แต่โจทก์ยังเห็นว่าไม่เป็นธรรมจึงนำคดีมาฟ้องให้จำเลยใช้ค่าทดแทนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 มีปัญหาวินิจฉัยตามกฎหมายของจำเลย ว่า โจทก์ใช้สิทธิฟ้องร้องภายในกำหนดระยะเวลาหรือไม่เห็นว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 25 วรรคสองบัญญัติว่าในการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายและผู้มีความรู้ความสามารถในการตีราคาอสังหาริมทรัพย์มีจำนวนทั้งหมดไม่น้อยกว่าห้าคน เป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ และมาตรา 26 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยังไม่พอใจในคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา 25 หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 25 วรรคสอง ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วแต่กรณี ดังนั้น ตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 25 วรรคสองเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับคำอุทธรณ์ของโจทก์วันที่ 2

เมษายน 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์คือภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2534 และตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 26 วรรคหนึ่ง สิทธิของผู้ได้รับค่าทดแทนที่จะฟ้องคดีต่อศาลมีได้เพียงกรณีใดกรณีหนึ่งคือกรณีที่รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ โจทก์จึงจะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ กรณีตามฟ้องเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ โจทก์จะต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาหกสิบวันคือโจทก์ต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2535 แต่โจทก์นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว โจทก์จึงสิ้นสิทธิฟ้องร้อง"

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-สุทธิ นิชโรจน์-สมพล สัตยาอภิธาน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ